



CONTRATO DE COPRODUCCIÓN Y ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN PARA EVENTO PÚBLICO

Entre por una parte **ZULMI MARIETA ESPARRAGOZA DE RAMOS**, venezolana, mayor de edad, casada, titular de la cédula de identidad Nro. **V-11.148.336**, de este domicilio, actuando en este acto en su carácter de **VICEPRESIDENTE** de la Sociedad Mercantil **EVENTOS Y PRODUCCIONES LUNA C.A.**, inscrita por ante la Oficina del Registro Mercantil del Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 08 de Enero de 2025 bajo el N° 13, Tomo 2-A, Registro en el Registro de Información Fiscal (R.I.F) bajo el N° J-506480840, en lo sucesivo **LA PRODUCTORA**; y por la otra, **RAFAEL ENRIQUE MARQUEZ SANCHEZ**, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula número **V-15.007.757**, domiciliado en la Avenida Principal, Edificio 3, Entrada B, Piso P/B Apto2, Urbanización El Palotal, Sector C, Municipio Valencia del Estado Carabobo; Teléfono: 0424-4340500, correo electrónico: necabello@gmail.com, actuando en su propio nombre y representación, en lo sucesivo **EL COPRODUCTOR**; ambos denominados conjuntamente LAS PARTES, se ha convenido en celebrar el presente Contrato de Coproducción, el cual se registrá por las cláusulas siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: Las partes de mutuo acuerdo establecen las bases de asociación, aportes, distribución de funciones, riesgos y beneficios para la co-organización, realización y comercialización del evento tipo convención denominado NITROTOON, en lo sucesivo, EL EVENTO, a celebrarse en 19 y 20 de Septiembre de 2026 en horario comprendido entre 11:00am a 6:00pm con un aforo de 2500 personas en las instalaciones de La Carpa Luna ubicada en la Avenida Principal, Manzana N° 4, Local N° 4 de la Urbanización Ciudad Jardín Mañongo, Jurisdicción del Municipio Naguanagua del Estado Carabobo en ambas fechas, con entradas que tendrán un costo de Cinco (05) euros por un día y Siete (07) euros por dos días. Las partes dejan constancia de que los niños menores de 10 años no pagarán entrada al EVENTO.

CLÁUSULA SEGUNDA. NATURALEZA JURÍDICA: El presente acuerdo se fundamenta en la libertad contractual establecida en el Artículo 1.133 del Código Civil Venezolano y la figura de la asociación en participación regulada en los Artículos 359 y siguientes del Código de Comercio Venezolano. Queda expresamente entendido que el presente contrato no genera una nueva personalidad jurídica ni relación laboral o de dependencia entre LAS PARTES ni respecto del personal contratado por cada una para la ejecución del objeto.

CLÁUSULA TERCERA. DISTRIBUCIÓN DE COMPROMISOS Y FUNCIONES:

PARAGRAFO PRIMERO. OBLIGACIONES Y APORTES DE LA PRODUCTORA:

(I) Tramitación y pago de permisología legal municipal y nacional: permiso de espectáculos públicos, permisos de expendio de licores, aseo, Cuerpo de Bomberos, Notificación a ZODI y cualquier otro requerido por la administración pública (no incluido el pago de tasas e impuestos); (II) Gestión directa del alquiler del recinto (venue) tanto de taquilla previo al evento, como el salón con capacidad para evento de 4.000 personas; (III) Tarima; (IV) Personal operativo de ambos días (no incluida la seguridad del recinto).

PARAGRAFO SEGUNDO. OBLIGACIONES Y APORTES DE EL COPRODUCTOR:

(I) Diseño conceptual, escaleta de actividades, selección de Dj, bailarines y talento del EVENTO; (II) Gestión de la estrategia de mercadeo, publicidad y manejo de redes sociales; (III) Negociación de patrocinios y alianzas comerciales (sujeto a validación conjunta); (IV) Coordinación y atención del personal de protocolo y artistas durante las jornadas del EVENTO; (V) Pago de tributos municipales y retenciones aplicables conforme a la Ley de Timbre Fiscal y Ordenanzas Locales; (VI) Emisión de boletaje oficial a través de la plataforma autorizada y control de recaudación; (VII) Contratación de seguridad privada y logística técnica principal; (VIII) Alquiler de pantallas, sonido, Backing; (IX) Garantizar la supervisión del desmontaje; (X) Pago de provisión de Gasoil y personal operativo, cuya cantidad es de MIL QUINIENTOS OCHENTA DOLARES ESTADOUNIDENSES (USD \$ 1.580,00).

CLÁUSULA CUARTA. INGRESOS POR VENTA:

LA PRODUCTORA: 100% de las ventas generadas en el Container Fijo de Carpa Luna y cualquier otro instalado por LA PRODUCTORA. Asimismo, 50 % de las ventas generadas por venta de Boletería.

EL COPRODUCTOR: 50% de las ventas netas generadas por la venta de Boletería y el 100% de los ingresos generados por Stands durante la convención o publicidad

Sobre alquiler de Colchón Inflable: Las partes acuerdan que el 50% de lo recaudado corresponde al dueño del inflable y el otro 50% será dividido entre LA PRODUCTORA y EL COPRODUCTOR.

PARÁGRAFO PRIMERO: Será notificado una (01) semana antes del EVENTO, cuáles serán los Stands de venta de comidas y bebidas definitivos que estarán operativos y no podrán las partes repetir el mismo rubro. La lista será anexada al presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Rendición de Cuentas: EL COPRODUCTOR presentará el balance de liquidación final dentro de los Tres (03) días hábiles siguientes a la finalización del EVENTO.

CLÁUSULA QUINTA. DEL USO DE LOS ESPACIOS: EL COPRODUCTOR garantizará la supervisión del montaje, operatividad del EVENTO y supervisión del desmontaje. En total serán Dos (02) días de evento y un (01) día de desmontaje. Adicional, consta que la Preventa del EVENTO será online y la boletería mediante Código QR hasta el día del EVENTO donde habrá venta de entradas (brazalete) en taquilla.

CLÁUSULA SEXTA. DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL:

Conforme a la Ley sobre el Derecho de Autor, las marcas, lemas comerciales y logotipos propios de cada parte continuarán siendo de su exclusiva propiedad. El nombre comercial y marca registrados para EL EVENTO serán de propiedad de EL COPRODUCTOR.

Las licencias o pagos relativos a ejecución de obras musicales o audiovisuales ante entidades de gestión colectiva (ej. SACVEN) serán cargadas a los gastos responsabilidad de EL COPRODUCTOR.

CLÁUSULA SÉPTIMA. AUTONOMÍA DE CONTRATACIÓN INDEMNIDAD POR OBLIGACIONES CON TERCEROS: (I) Independencia Patrimonial y Operativa: Queda expresamente convenido entre LAS PARTES que EL COPRODUCTOR actúa con absoluta autonomía jurídica, administrativa y financiera en la gestión y contratación de cualquier tercero, proveedor, talento, ponente, personal de apoyo o prestador de servicios que requiera para el cumplimiento de sus obligaciones específicas en el marco de EL EVENTO. (II) Exoneración Absoluta de Responsabilidad: LA PRODUCTORA no asume, ni asumirá en ningún caso, responsabilidad solidaria, subsidiaria ni directa frente a terceros derivados de: a) Pagos pendientes, honorarios, indemnizaciones o deudas asumidas u ofrecidas por

EL COPRODUCTOR; b) Incumplimientos contractuales, moras o cancelaciones de contratos suscritos unilateralmente por EL COPRODUCTOR; c) Obligaciones laborales, fiscales, parafiscales o de seguridad social respecto del personal o colaboradores contratados directamente por EL COPRODUCTOR, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT); 3. Obligación de Indemnidad (Hold Harmless): EL COPRODUCTOR se obliga a mantener a LA PRODUCTORA, así como a sus directores, empleados y apoderados, indemnes de cualquier reclamo, demanda, cobro extrajudicial, acción judicial, querella o sanción administrativa interpuesta por terceros o autoridades a causa de compromisos económicos o contractuales asumidos por él. Si LA PRODUCTORA fuere demandada o viese afectado su patrimonio por causas imputables al incumplimiento de pagos de EL COPRODUCTOR, este último deberá reembolsar de inmediato a LA PRODUCTORA la totalidad de las sumas erogadas, incluyendo gastos de defensa técnica, honorarios de abogados y costas procesales.

CLÁUSULA OCTAVA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

Ninguna de las partes será responsable por el incumplimiento o retraso en la ejecución del presente contrato si este responde a eventos de caso fortuito o fuerza mayor (desastres naturales, decretos de suspensión de espectáculos por autoridades gubernamentales, fallas graves de servicios públicos no imputables a las partes), conforme al Artículo 1.272 del Código Civil. En tal supuesto, LAS PARTES acordarán la reprogramación del EVENTO o la liquidación proporcional de los gastos efectivamente ejecutados hasta la fecha del evento impeditivo.

CLÁUSULA NOVENA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y DOMICILIO

Las partes convienen que el presente contrato se regirá bajo los principios de buena fe, igualdad y principio del buen padre de familia. Asimismo, cualquier contravención a normas de orden público, normas generales o especiales que rigen la materia, en virtud del principio de autonomía de la voluntad de las partes se obligan a subsanar o adecuar de conformidad al ordenamiento especial vigente. Igualmente, antes de interponer cualquier acción deberán agotar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos existentes tales como conciliación, mediación y arbitraje.

CLÁUSULA DECIMA: Para todos los efectos derivados del presente contrato, LAS PARTES eligen como domicilio especial a la ciudad de Valencia, a la jurisdicción de cuyos tribunales declaran someterse.

Se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Valencia, a los Doce (12) días del mes de Septiembre del año 2026.

ZULMI M. ESPARRAGOZA DE RAMOS
C.I. N° V-11.148.336
VICEPRESIENTE
EVENTOS Y PRODUCCIONES LUNA,
C.A
LA PRODUCTORA

RAFAEL E. MARQUEZ SANCHEZ
C.I. N° V-15.007.757
EL CO-PRODUCTOR